



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak : -----

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Umahanyar - Mambal ;

3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 26 Nopember 1998 ;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : GIANYAR;-----
 7. Agama : Hindu ;-----
 8. Pekerjaan : Pelajar SMK (masih bersekolah) ;-----
- Anak tidak ditahan ; -----

Di persidangan, Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **BENNY HARYONO,SH**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/ Pen.Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 26 Oktober 2015 ; -----

Anak juga didampingi oleh **SRI WIJAYANTHI,SH** Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dan kedua orang tua anak yang bernama KA (ayah) dan SM (ibu), demikian juga korban didampingi oleh walinya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 19/ Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penunjukan Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN Dps tanggal 21 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Hal 1 dari 16 hal Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil penelitian masyarakat dari Balai Masyarakat Kelas I

Denpasar tertanggal 18 Agustus 2015 ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan korban, saksi-saksi dan Anak; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "didepan umum dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3717 FR ;-----
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK ;

4. Menyatakan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; ---

Setelah mendengar tanggapan dari petugas masyarakat yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin meneruskan pendidikannya ;-----

Menimbang, bahwa TERDAKWA ANAK diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mereka TERDAKWA ANAK ANAK bersama dengan teman-temannya yang masih dalam pengejaran Polisi (DPO) pada hari Kamis 16 Juli 2015 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di BADUNG atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara terbuka dan bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu saksi NP, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari kamis, tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 17.00 wita berawal dari saat TERDAKWA ANAK ANAK bersama teman-temannya (DPO) sedang maka sate diwarung sate Sangeh, Ds Sangeh, Kec. Abiansemal, Kab. Badung tiba-tiba korban NP yang mengendarai spd motor melintas dari arah Utara menuju Selatan dengan mengeber-geber gas spd motornya dengan keras dan korban saat itu sempat melihat /menatap TERDAKWA ANAK selanjutnya karena hal tersebut TERDAKWA ANAK yang merasa tersinggung langsung mengejar saksi NP bersama pelaku lainnya (DPO) dengan mengendarai spd motor Honda Vario DK.3717 FR dan saat diatas spd motor tiba-tiba orang yang dibonceng oleh TERDAKWA ANAK melakukan pemukulan terhadap saksi NP menggunakan satu batang besi dan pukulan tersebut diarahkan kebagian punggung saksi NP dan sehingga saksi NP menghentikan laju kendaraan kepinggir jalan raya Sangeh sebelah selatan warung Bali Sangeh, kemudian terdakwa mendekati korban langsung memukul kearah korban menggunakan helm sebanyak dua kali sehingga mengenai bagian muka/wajah dan lengan korban dan pada saat itu yang bersamaan tiba-tiba datang pelaku lainnya /teman terdakwa (DPO) yang berjumlah 5 (lima) orang langsung melingkari saksi NP dan melakukan kekerasan terhadap saksi NP dari berbagai arah dan saat itu korban dipukuli dengan menggunakan tangan terkepal dan ada yang menendang korban dengan menggunakan kaki ;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa , saksi NP mengalami luka memar pada punggung kiri, luka lecet pada punggung kanan dan mata kiri bengkak dan merah ;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Atau Kedua :

Bahwa mereka TERDAKWA ANAK bersama dengan teman-temannya yang masih dalam pengejaran Polisi (DPO) pada hari Kamis 16 Juli 2015 sekira

Hal 3 dari 16 hal Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di BADUNG atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara terbuka dan bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NP, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis, tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 17.00 wita berawal dari saat TERDAKWA ANAK ANAK bersama teman-temannya (DPO) sedang maka sate diwarung sate Sangeh, Ds Sangeh, Kec. Abiansemal, Kab. Badung tiba-tiba korban NP yang mengendarai spd motor melintas dari arah Utara menuju Selatan dengan mengeber-geber gas spd motornya dengan keras dan korban saat itu sempat melihat /menatap TERDAKWA ANAK selanjutnya karena hal tersebut TERDAKWA ANAK yang merasa tersinggung langsung mengejar saksi NP bersama pelaku lainnya (DPO) dengan mengendarai spd motor Honda Vario DK.3717 FR dan saat diatas spd motor tiba-tiba orang yang dibonceng oleh TERDAKWA ANAK melakukan pemukulan terhadap saksi NP menggunakan satu batang besi dan pukulan tersebut diarahkan kebagian punggung saksi NP dan sehingga saksi NP menghentikan laju kendaraan kepinggir jalan raya Sangeh sebelah selatan warung Bali Sangeh, kemudian terdakwa mendekati korban langsung memukul kearah korban menggunakan helm sebanyak dua kali sehingga mengenai bagian muka/wajah dan lengan korban dan pada saat itu yang bersamaan tiba-tiba datang pelaku lainnya /teman terdakwa (DPO) yang berjumlah 5 (lima) orang langsung melingkari saksi NP dan melakukan kekerasan terhadap saksi NP dari berbagai arah dan saat itu korban dipukuli dengan menggunakan tangan terkepal dan ada yang menendang korban dengan menggunakan kaki ;-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa , saksi NP mengalami luka memar pada punggung kiri, luka lecet pada punggung kanan dan mata kiri bengkak dan merah ;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yaitu : -----

1. SAKSI NP ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian pengeroyokan adalah pada tanggal 16 Juli 2015 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di jalan raya sebelah selatan warung Bali Sangeh Desa Sangeh, Kec.Abiansema Badung ;-----
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor trail/KLX, jalan pelan-pelan, memang suara sepeda motor saksi agak keras ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada kerumunan anak-anak muda, tiba-tiba saksi dihentikan oleh terdakwa, lalu saksi dikelilingi oleh banyak orang, sambil melakukan pemukulan terhadap saksi, ada yang pukul pakai besi kena punggung, ada yang pukul pakai tangan mengepal 2 kali kena pipi sampai ke mata, ada yang menendang sedangkan terdakwa memukul saksi dengan menggunakan helm sebanyak 2 kali kena lengan kanan saksi ;-----
- Bahwa setelah itu saksi ditendang dan diinjak-injak di perut di pematang/pinggir jalan ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dan mata bengkak, sempat berobat ke Rumah Sakit Kapal menghabiskan biaya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa salah seorang pelaku menyebutkan bahwa grup atau organisasi tertentu yang menggunakan baju seperti yang saksi pakai pernah melakukan kekerasan terhadap teman atau salah satu dari para pelaku tersebut ;-----
- Bahwa baju yang saksi pakai adalah jenis baju kaos dengan warna dasar putih hitam, pada bagian depan baju bertuliskan donki sedangkan bagian belakangnya terdapat gambar ikan piranha, saksi tidak mengetahui maksud dan arti dari baju tersebut, adapun baju tersebut dari Ida Bagus Wedanta Kusuma ;-----
- Bahwa setelah mereka memukul saksi, mereka pergi sambil mengambil baju saksi ;-----
- Bahwa waktu itu saksi ditolong oleh 2 orang perempuan ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasakan sakit selama satu minggu dan terhalang melakukan pekerjaan ;-----

Hal 5 dari 16 hal Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi terdakwa maupun keluarga tidak ada yang meminta maaf;--

- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa karena masih kesal ;-----

- Bahwa atas foto barang bukti adalah benar ;-----

Atas keterangan saksi ke 1 tersebut ada yang tidak benar yaitu ketika saksi 1 melintas di jalan sambil menggeber-geber gas motornya sehingga membuat terdakwa merasa tersinggung lalu terdakwa mengejanya ;-----

2. Komang Ilia Erpina

- Bahwa kejadian pengeroyokan saksi lupa hari dan tanggal tapi tahun 2015, waktu itu saksi sedang menyetir mobil bersama dengan teman saksi datang dari Sangeh menuju Denpasar untuk menjemput teman, di jalan Sangeh saksi disalip oleh sepeda motor KLX kemudian disusul sepeda motor Beat berboncengan, yang membonceng membawa tongkat besi, lalu datang lagi temannya menyalip saksi, tiba-tiba antara pengendara sepeda motor Beat dengan sepeda motor KLX ada komunikasi yang mimiknya saksi lihat "ayo sekarang" selanjutnya pengendara sepeda motor KLX dipukul dari belakang kena punggungnya dengan menggunakan besi yang dibawa oleh pembonceng sepeda motor Beat ;-----
- Bahwa saksi fokus kepada yang membawa besi ;-----
- Bahwa setelah korban dipukul dengan tongkat besi lalu korban menepi kekanan, lalu saksi klakson agar mereka bubar, tetapi setelah korban menepi datang lagi 2 sepeda motor, jadi korban dikeroyok oleh 5 orang ;
- Bahwa para pelaku ada yang memukul dengan helm, menendang korban, karena korban tidak ada yang menolong lalu saksi turun dari mobil untuk menolongnya ;-----
- Bahwa setelah saksi turun lalu saksi menanyakan kepada para temannya sampai masuk rumah sakit ;-----
- Bahwa waktu itu korban memakai baju warna putih berisi hitam tapi saksi tidak melihat tulisannya ;-----
- Bahwa setelah memukul korban pelaku bubar sambil melepas baju korban terus dibawa kabur ;-----
- Bahwa yang melepas baju korban adalah pengendara sepeda motor yang datang belakangan sebanyak 3 (tiga) orang ;-----
- Bahwa korban merasa kesakitan dan punggungnya memar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi tidak tahu persis yang memukul korban pakai helm, tetapi saksi melihat terdakwa ada ditempat kejadian dengan menggunakan masker karena saksi merekam kejadian tersebut dengan HP saksi dari mobil ;-----

- Bahwa selain besi saksi tidak melihat para pelaku membawa senjata lain ;-----
- Bahwa saksi melihat korban jatuh sempoyongan karena ditendang bagian pahanya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan foto barang bukti sepeda motor ;-----
- Bahwa barang bukti helm saksi kenal yaitu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul korban ;-----
- Bahwa yang melapor bukan saksi ;-----

Atas keterangan saksi ke 2 tersebut Anak menyatakan ada yang tidak benar yaitu sepeda motor yang digunakan oleh Anak adalah Vario bukan Beat sedangkan keterangan lainnya benar ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa waktu itu hari manis Galungan tanggal dan bulannya saksi lupa tahun 2015, terdakwa hendak jalan-jalan ke Petang, sampai di Sangreh terdakwa mampir disebuah warung sate, untuk membeli sate, kemudian beberapa saat kemudian datang korban dengan membawa spd motor KLX dengan mengeber-geber gas motornya, oleh karena demikian lalu saksi tersinggung, kemudian saksi kejar korban, saat terdakwa akan mengejar korban ada seseorang yang mau ikut, kemudian terdakwa bonceng orang itu, setelah terdakwa sampai pada korban, kemudian terdakwa pukul korban dengan menggunakan helm ;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa mengendarai spd motor Vario warna putih ;-----
- Bahwa Terdakwa pukul korban dengan helm 2 kali, kena bahunya korban, karena sebelumnya korban menendang terdakwa, dengan tiba-tiba terdakwa memukul korban dengan helm;-----

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu teman membawa tongkat, setelah di tempat kejadian orang itu memukul korban dengan menggunakan tongkat;----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan korban, terdakwa hanya merasa tersinggung saja ;-----
- Bahwa orang yang terdakwa bonceng itu terdakwa tidak melihat dia ikut memukul korban;-----

- Bahwa kemudian entah dari mana datangnya orang bertiga lagi dengan mengendarai dua spd motor juga ikut memukul korban;-----
- Bahwa semuanya ada 5 orang yang memukul korban ;-----
- Bahwa korban hanya bilang ampun-ampun saja ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban dengan helm lalu terdakwa pergi ;
- Bahwa waktu itu korban ada yang menolong adalah 2 cewek yang turun dari mobil;-----

- Bahwa spd motor yang terdakwa pakai milik ibu terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa saat ini sekolah di SMK PGRI 5 Denpasar;-----
- Bahwa dari pihak sekolah memanggil terdakwa, sementara dari pihak sekolah belum memberikan sanksi kepada terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada motif apa, hanya terdakwa merasa tersinggung saja, bahwa ia korban bengeber-geber gas spd motornya sambil memandang terdakwa;-----
- Bahwa masalah majunya korban dilepas, terdakwa tidak tahu ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa helm;-----
- Bahwa dari pihak orang tua terdakwa sudah sering minta maaf, tapi dari pihak korban tidak memaafkannya, dan dia bilang sudah diserahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3717 FR ;-----
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;-----

Dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Anak yang masing-masing telah membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh Anak dan helm yang dipergunakan oleh Anak untuk memukul korban ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Anak (saksi ade charge) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan TERDAKWA ANAK tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di jalan raya sebelah selatan warung bali Sangeh, Desa Sangeh Kecamatan Abiansemal Badung telah terjadi pengeroyokan atas diri saksi korban NP ;-----
2. Bahwa pada awalnya saksi korban hendak pergi ke Mambal dengan mengendarai sepeda motor trail/KLX ;-----

Hal 9 dari 16 hal Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa Anak pada waktu yang sama hendak jalan-jalan ke Petang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, sesampai di Sangeh Anak mampir disebuah warung sate Bali Sangeh untuk membeli sate, beberapa saat kemudian datanglah korban dengan menggeber-geber gas sepeda motor trail/KLX, Anak merasa tersinggung kemudian Anak mengejar korban tetapi ada seseorang yang mau ikut lalu membonceng Anak setelah dekat korban orang tersebut memukul korban dengan menggunakan sepotong besi ;-----

4. Bahwa setelah korban menghentikan kendaraannya, lalu Anak memukul korban dengan menggunakan helm sebanyak 2 kali mengenai bahunya karena sebelumnya korban terlebih dahulu menendang Anak ;-----
5. Bahwa Anak tidak melihat orang-orang yang datang belakangan ikut memukul korban, karena setelah memukul korban lalu Anak langsung pergi, namun Anak mendengar korban bilang ampun-ampun ;-----
6. Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama pelaku lain yang sampai saat ini belum tertangkap (DPO) menimbulkan lebam-lebam ditubuh korban, sesuai Visum Et Repertum tertanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ida Bagus Putu Alit,SpF.DFM dalam kesimpulannya menerangkan bahwa dalam diri korban atas nama NP ditemukan luka memar dan luka lecet pada tubuh korban akibat kekerasan tumpul ;-----
7. Bahwa korban sempat berobat ke rumah sakit Kapal dengan menghabiskan biaya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
8. Bahwa Anak sebagai siswa SMK PGRI 5 Denpasar, masih berusia 16 (enam belas) tahun, lahir di Umahanyar pada tanggal 26 Nopember 1998 sesuai dengan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5103030404071054 atas nama Kepala Keluarga KA dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000124/A.B1/IST/2003 tanggal 11 Juni 2003 ;-----
9. Bahwa korban belum mau memaafkan perbuatan Anak karena masih merasa kesal atas perbuatannya ;-----
10. Bahwa sesuai Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Pengadilan Pidana Anak Nomor Register Litmas : 09/Litmas An/VIII/2015/ BAPAS tanggal 18 Agustus 2015 merekomendasikan kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan Pidana Dengan Syarat dengan Bimbingan Bapas Kelas I Denpasar dengan pertimbangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar

hukum ;-----

b. Klien perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya seperti mengikuti pendidikan dan lain-lainnya sehingga diharapkan pendidikan klien dapat tetap berlanjut demi masa depannya ;-----

c. Pihak orangtua klien sanggup akan mengawasi dan membimbing klien agar tidak terulang lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :-----

KESATU melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Atau :-----

KEDUA melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif KESATU yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----

2. Dimuka Umum ;-----

3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----

Unsur pertama : Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana, kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menghindari error in persona dalam menghukum seseorang ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang Anak yang bernama TERDAKWA ANAK dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, setelah identitas tersebut dibacakan oleh Hakim benar Anak sebagai orangnya, sehingga tidak ada error in persona, selama persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya

Hal 11 dari 16 hal Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak sehingga hakim menilai Anak tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 000124/A.B1/IST/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan Kartu Keluarga No. 5103030404071054 atas nama Kepala Keluarga KA menyebutkan bahwa Anak bernama TERDAKWA ANAK lahir di Umahanyar pada tanggal 26 Nopember 1998, dengan demikian Anak bernama TERDAKWA ANAK sampai dengan saat ini masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga proses persidangannya mengacu pada Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;
Unsur Kedua : Dimuka Umum ;-----

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “dimuka umum” adalah ditempat umum dapat melihatnya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2015 sekira jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Sangeh sebelah selatan warung Bali Sangeh, Desa Sangeh Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung telah terjadi pengeroyokan dimana yang menjadi korban adalah saksi NP, oleh karena peristiwa tersebut terjadi di jalan umum dimana setiap orang dapat melewatinya sehingga dengan adanya pengeroyokan tersebut maka orang-orang yang melewati jalan tersebut ataupun sedang berada disitu dapat dengan mudah untuk menyaksikannya, oleh karena itu unsur kedua tersebut terbukti terpenuhi pula ;-----

Unsur ketiga : Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-

Menimbang, bahwa yang diartikan “bersama-sama” adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang diartikan “melakukan kekerasan” menurut penjelasan Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, namun melakukan kekerasan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP bukan merupakan suatu alat atau daya upaya melainkan merupakan suatu tujuan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Sangeh sebelah Selatan Warung Bali Sangeh, Desa Sangeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 19/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps
Kecamatan Abung Kidul Kabupaten Badung telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh 5 (lima) orang yang diantaranya TERDAKWA ANAK sedangkan 4 (empat) orang lainnya masih DPO ;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya korban NP melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor trail/KLX dari arah Pelage untuk tujuan desa Mambal, pada waktu itu Anak sedang berhenti di depan warung sate Bali Sangeh untuk memesan sate, tiba-tiba korban melintas sambil menggeber-geber sepeda motornya sehingga Anak merasa tersinggung terus mengejar korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi DK 3717 FR, namun ditengah jalan ada seseorang yang ikut membonceng Anak ketika korban berhasil terkejar tiba-tiba orang yang membonceng Anak melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sebatang besi mengenai punggung korban sehingga korban menghentikan sepeda motornya, begitu pula Anak dan ada 2 (dua) sepeda motor lain yang mengikuti Anak juga menghentikan sepeda motor masing-masing kepinggir jalan raya. Bahwa selanjutnya Anak mendekati korban dan langsung memukul korban dengan helm sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka dan lengan korban yang berakibat korban mengalami pelipis kanan dan kiri bengkak, pelipis mata kanan bagian bawah luka robek, kepala bagian kanan terasa sakit dan bengkak, punggung luka gores, terasa sakit pada lengan kanan, terasa sakit dan bengkak pada bagian perut ; -----

Menimbang, bahwa adapun para pelaku yang lain ada yang menendang korban mengenai perutnya, memukul korban dengan menggunakan tangan mengepal dari berbagai arah ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/5047/RSUD/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, SpF.DFM telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama NP dengan hasil pemeriksaan luka-luka memar dan luka lecet pada tubuh korban akibat kekerasan tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan TERDAKWA ANAK; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;-----

Hal 13 dari 16 hal Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak ; -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “*telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*”, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHP sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proposional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :-----

1. **Tanggapan dan harapan keluarga** : -----

- Orangtua klien sangat kaget saat mendapat pemanggilan dari Kepolisian untuk klien, terlebih setelah klien dinyatakan sebagai tersangka dan harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sepengetahuannya, selama ini klien adalah anak yang penurut dan tidak pernah mempunyai masalah dengan teman-temannya. Menurutnya perbuatan ini terjadi karena jiwa remaja yang masih labil sehingga mudah terpancing emosinya ;-----
- Orangtua klien merasa bersalah terhadap korban dan walinya. Mereka berharap agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak menjadi dendam terhadap klien serta mau memaafkannya ;----
- Orangtua klien berjanji akan sanggup mendidik dan mengawasi klien agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi ; -----

- **Tanggapan pihak korban** : -----

- Korban belum bisa memaafkan apa yang telah dilakukan para pelaku dan menginginkan agar kejadian ini diproses lebih lanjut karena belum semua pelaku ditemukan. Ia berharap agar klien dan pelaku lainnya jera, menyadari kesalahannya dan tidak mengulang kembali perbuatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat ;-----

- **Tanggapan Masyarakat Setempat** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri 04 dan kanan rumah klien memberikan tanggapan bahwa mereka mengenal klien sebagai anak yang baik, rajin dan mau membantu orangtuanya. Menurut mereka, apa yang dilakukan klien terjadi karena jiwa remaja yang masih labil sehingga mudah terpancing emosinya ;-----

• Tanggapan

Pemerintah

Setempat ;-----

Pemerintah setempat yang diwakili oleh Kelian Dinas Br.Umah Anyar, Abiansemal yaitu Bpk.Wyn Sukada Adnyana, S.Pt memberikan tanggapan bahwa selama ini klien tidak pernah berbuat kenakalan di lingkungan tempat tinggalnya dan menganggap apa yang menimpa klien hanya sebagai bentuk kenakalan remaja yang masih labil sehingga mudah terpancing emosinya. Oleh karena itu pemerintah setempat bersedia menerima klien kembali dan pihaknya berharap klien akan aktif dalam kegiatan kepemudaan sehingga dapat memberi pengaruh positif terhadap dirinya sehingga dapat mengembangkan minat juga bakat yang dimilikinya ;-----

Tanggapan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar yang dalam hal ini diwakili oleh Ni Ketut Madani Tirtasari,SH pada pokoknya merasa prihatin atas kejadian yang menimpa Anak, oleh karena itu mohon agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya atau dijatuhi pidana berupa pelatihan kerja di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara TERDAKWA ANAK dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar Anak tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

Hal 15 dari 16 hal Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, perbuatan Anak mengorbankan masyarakat ;-----

2. Perbuatan Anak mengakibatkan korban NP mengalami rasa sakit ditubuhnya ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;-----
2. Anak mengaku belum pernah dihukum ;-----
3. Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa TERDAKWA ANAK sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai siswa SMK 5 Denpasar dan sedang mempersiapkan diri untuk menempuh ujian akhirnya, oleh karena itu apabila Anak dijatuhi pidana yang dijalani didalam lembaga pemasyarakatan dikuatirkan akan menimbulkan trauma serta stigma bagi diri Anak tersebut yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh dalam kehidupannya dikemudian hari setelah Anak dewasa kembali kelingkungan keluarga maupun masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selain itu ada kesanggupan dari kedua orangtua Anak untuk mendidik dan mengawasi Anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, demikian halnya dari masyarakat dan pemerintah ditempat tinggal Anak juga mempunyai kesanggupan yang sama karena Anak masih berjiwa muda sehingga mudah terpancing oleh emosionalnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan diatas maka menurut keyakinan Hakim lebih tepat apabila Anak dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a KUHPidana dengan ketentuan hukuman/pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian ternyata bahwa Anak sebelum habis tempo percobaan Anak melakukan perbuatan yang dapat dihukum, hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Anak supaya dalam tempo percobaan tersebut memperbaiki diri dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum sehingga pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani untuk selama-lamanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terbukti sebagai milik Anak maka menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana, UU RI Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir telah bersalah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;-----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3717 FR ;-----
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ;-----Dikembalikan kepada TERDAKWA ANAK ;--
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis tanggal 19 Nopember 2015**, oleh kami : **Indira Miryani, SH** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **I I Made Sayoga, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **A.A. Ngr Jayalantara, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Anak, dengan didampingi oleh **Benny Hariyono SH** Penasehat Hukumnya, KA orang tua Anak, **Sri Wijayanthi, SH** dari Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar, **Ni Ketut Madani Tirtasari, SH** dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar

Panitera Pengganti

Hakim ,

I MADE SAYOGA, S.H

INDRIA MIRYANI, SH

Hal 17 dari 16 hal Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2015 anak dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Nopember 2015 Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,SH.